

Karteikarten Notwehr — Prüfungsschema § 32 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Rechtfertigungsgründe · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Notwehrlage — 1. Angriff: Was ist damit gemeint?

Jede von einem Menschen ausgehende Bedrohung eines notwehrfähigen Rechtsguts (Leben, Körper, Freiheit, Eigentum, Ehre).

KARTE 2 / 9

Notwehrlage — 2. Gegenwärtigkeit: Was ist damit gemeint?

Der Angriff steht unmittelbar bevor, hat begonnen oder dauert noch an (§ 32 II StGB).

KARTE 3 / 9

Notwehrlage — 3. Rechtswidrigkeit des Angriffs: Was ist damit gemeint?

Der Angriff darf nicht seinerseits gerechtfertigt sein; auf Verschulden oder Schuldfähigkeit des Angreifers kommt es nicht an.

KARTE 4 / 9

Notwehrhandlung — 1. Erforderlichkeit: Was ist damit gemeint?

Geeignet, den Angriff sofort und endgültig zu beenden, und das relativ mildeste unter mehreren gleich wirksamen Mitteln — Ex-ante-Betrachtung, kein Rückzug verlangt.

KARTE 5 / 9

Notwehrhandlung — 2. Gebotenheit: Was ist damit gemeint?

Normatives Korrektiv: Einschränkungen bei krassem Missverhältnis, Angriffen von Kindern/Schuldunfähigen, Bagatelldelikten oder engen persönlichen Beziehungen.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter III. Verteidigungswille?

Der Handelnde muss in Kenntnis der Notwehrlage und mit Verteidigungswillen handeln — dieser genügt bereits, wenn er neben anderen Motiven nicht völlig in den Hintergrund tritt.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter IV. Notwehrexzess, § 33 StGB?

Überschreitet der Täter aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken die Grenzen der Notwehr, entfällt die Rechtfertigung, er handelt aber nach § 33 StGB entschuldigt — zu unterscheiden: intensiver und extensiver Exzess.

KARTE 8 / 9

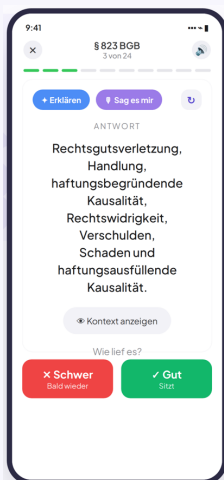
Was ist das Notwehr-Schema nach § 32 StGB?

Notwehrlage (gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut), Notwehrhandlung (Erforderlichkeit und Gebotenheit) sowie Verteidigungswille — geprüft innerhalb der Rechtswidrigkeit eines Delikts.

KARTE 9 / 9

Was ist der Unterschied zwischen Erforderlichkeit und Gebotenheit bei der Notwehr?

Erforderlichkeit fragt rein faktisch nach dem mildesten geeigneten Mittel. Gebotenheit ist ein normatives Korrektiv, das die Notwehr in sozialetisch begründeten Ausnahmefällen einschränkt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.